

1511838-63.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDOMIRO FERREIRA NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 11h15, na Rua Primo Tonoli, 185, Jardim Tancredo Neves, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1511838-63.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511838-63.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDOMIRO FERREIRA NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 11h15, na Rua Primo Tonoli, 185, Jardim Tancredo Neves, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, VALDOMIRO FERREIRA NUNES, qualificado a fls. 14, guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros. Conforme apurado, o denunciado guardava drogas em sua residência com a finalidade de entrega a consumo de terceiros. Policiais militares receberam notícia acerca da guarda e venda de drogas no local, e para lá

se dirigiram. Ao chegarem, se depararam com VALDOMIRO em frente ao imóvel e outro indivíduo, posteriormente identificado como Mikael, que observava a rua pela janela. Ao notarem a aproximação da viatura, VALDOMIRO correu para o interior da residência, e Mikael tentou fugir pelo telhado. Os policiais conseguiram deter VALDOMIRO dentro do imóvel. Já Mikael, que é conhecido dos meios policiais, conseguiu fugir. Ao inspecionarem o interior do imóvel, os policiais encontraram, em um dos quartos, no interior de uma gaveta do guarda-roupas, 62 porções de maconha (peso líquido total de 144,7 gramas), 83 microtubos de cocaína (peso líquido total de 43,1 gramas) e 80 pedras de crack (peso líquido total de 23,4 gramas)."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado, apresentou resposta escrita e a denúncia foi recebida. Prova oral nesta data, com interrogatório.

Em Alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

Em Alegações finais, a Defesa requereu o reconhecimento da confissão.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu disse que é viciado em "crack". Narrou que apenas guardava o entorpecente em sua casa, em troca de receber "crack" para o seu consumo. Muita gente usava sua casa para usar entorpecente ilícito. Trabalhava fazendo bicos. As testemunhas Pm Douglas Sieg e Wellington Cunha dos Santos disseram ter recebido notícia de que na casa do réu era armazenado grande quantidade de entorpecente. Chegaram ao local e viram o réu do lado de fora. Ele correu para dentro e foi para um quarto, mas acabou detido nesse local. Nesse quarto foi localizada droga ilícita. No quarto havia os pertences do acusado.

A quantidade de drogas ilícitas tornam inequívoca a destinação ao comércio. De fato, o réu estava na posse de 267,8 gramas de entorpecentes ilícitos, conforme fls. 122/124.

Diante da confissão do réu, e considerando que a armazenagem de entorpecente ilícito é conduta típica, a responsabilidade criminal do réu ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

Passo a dosar a pena.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

O réu possui maus antecedentes (fls. 48, segundo processo), razão pela qual, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão, mais 600 dias-multa. O réu é reincidente, conforme fls. 47, primeiro processo. Contudo houve confissão, de forma que ficam compensadas as circunstâncias (Recurso repetitivo julgado pelo STJ, Tema 585). Não há causas de aumento. A reincidência impede a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos. Dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista a reincidência.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO VALDOMIRO FERREIRA NUNES à pena de seis anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

A reincidência revela reiteração criminal, de forma que há necessidade de garantir a ordem pública, motivo pelo qual indefiro apelo em liberdade.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Comunique-se o teor da sentença ao IIRGD. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA